



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Gestión de la innovación (381)

Cuestionario 1

Ochoa Hernández Diego Alejandro | 1298530

Fecha de realización: 25 de febrero de 2026

Fecha de entrega: 27 de febrero de 2026

Cuestionario 1

1. ¿Cuál es la diferencia de competencia entre el IMPI y el INDAUTOR para un ingeniero de software? El IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) se encarga de proteger la propiedad industrial, como patentes de invenciones técnicas o el registro de marcas relacionadas con el software. El INDAUTOR (Instituto Nacional del Derecho de Autor) es la autoridad administrativa que protege el software como una obra literaria, otorgando derechos de autor sobre el código fuente y el código objeto.
2. Un programador desarrolla un código en su tiempo libre usando la laptop de la empresa. ¿A quién pertenece el código? Existe una presunción de titularidad a favor de la empresa debido al uso de sus recursos materiales (equipo de cómputo). Según la Ley Federal del Trabajo y la LFDA, si el desarrollo se beneficia de la infraestructura del patrón, este puede reclamar los derechos patrimoniales, a menos que el trabajador demuestre que el código no tiene relación alguna con sus funciones y el uso del equipo fue incidental.
3. ¿Es necesario registrar el software ante el INDAUTOR para tener derechos sobre él? No es obligatorio. En México, los derechos de autor nacen en el momento en que la obra se fija en un soporte material (digital o físico). Sin embargo, el registro es altamente recomendable porque otorga seguridad jurídica y sirve como prueba fehaciente ante terceros en caso de litigio.
4. ¿Qué sucede con los derechos de un software si el autor fallece sin herederos? Si no existen herederos y el autor no dejó una disposición testamentaria, los derechos patrimoniales del software pasan a formar parte del dominio público, permitiendo su uso por cualquier persona, siempre respetando los derechos morales (atribución de autoría).
5. ¿Puede un algoritmo de inteligencia artificial ser considerado autor en México? No. La legislación mexicana actual solo reconoce como autor a la persona física (ser humano) que crea una obra. Las obras generadas enteramente por inteligencia artificial sin intervención humana sustancial no gozan de protección por derecho de autor bajo el marco jurídico vigente.
6. ¿Es legal en México realizar una copia de respaldo (backup) de un software con licencia? Sí. La Ley Federal del Derecho de Autor permite expresamente al usuario legítimo de un programa de computación realizar una sola copia de respaldo para fines exclusivos de seguridad y preservación, siempre que se cuente con la licencia de uso correspondiente.

7. Un desarrollador copia fragmentos de código de Stack Overflow (bajo licencia MIT) para un proyecto comercial. ¿Viola la ley mexicana? No viola la ley siempre y cuando cumpla con los términos de la licencia MIT, que generalmente requiere incluir el aviso de copyright original y el permiso de la licencia. La ley mexicana reconoce la validez de las licencias de código abierto como contratos de adhesión.
8. ¿Qué protección tiene la interfaz gráfica (GUI) de un software en México? La interfaz gráfica se protege de manera dual: como obra artística (diseño gráfico) ante el INDAUTOR y, en algunos casos, mediante modelos de utilidad o diseños industriales ante el IMPI si presentan una funcionalidad técnica novedosa u ornamentación distintiva.
9. En un contrato de Obra por Encargo, ¿puede el programador conservar los derechos morales? Sí, el programador siempre conserva los derechos morales, ya que estos son inalienables, imprescriptibles e irrenunciables según el Artículo 11 de la LFDA. Lo que se transfiere en un contrato de obra por encargo son exclusivamente los derechos patrimoniales (económicos).
10. ¿Cuál es la sanción por piratería de software a nivel comercial en México? Las sanciones incluyen multas administrativas impuestas por el IMPI o el INDAUTOR, así como penas de prisión de hasta 10 años y multas de miles de días de salario mínimo según el Código Penal Federal para quienes reproduzcan o distribuyan software ilegalmente con fines de lucro.
11. ¿Se puede registrar una base de datos en México? Sí. Las bases de datos están protegidas por la LFDA como compilaciones, siempre que la selección o disposición de sus contenidos constituya una creación intelectual original. La protección recae sobre la estructura de la base de datos, no necesariamente sobre los datos en sí si estos son de dominio público.
12. ¿Qué es el Derecho de Suite en el contexto de software? Originalmente, el Derecho de Suite es el derecho de un artista plástico a recibir un porcentaje por la reventa de su obra original. En el contexto de software, este concepto no se aplica formalmente, aunque existen cláusulas contractuales que pueden establecer regalías por ventas sucesivas o sublicencias.
13. ¿Qué autoridad resuelve las infracciones administrativas en materia de comercio de software (ej. vender licencias falsas)? El IMPI es la autoridad competente para sancionar las infracciones administrativas relacionadas con el comercio de software y la violación de derechos de propiedad industrial, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) interviene en delitos penales.

14. Si un ingeniero de software trabaja para el Gobierno Federal, ¿a quién pertenecen los derechos? Los derechos patrimoniales pertenecen al Estado (Gobierno Federal) por ser una obra realizada en ejercicio de las funciones del servidor público, mientras que el ingeniero conserva el derecho moral a ser reconocido como el autor.
15. ¿Cuánto tiempo dura la protección de una marca relacionada con software (ej. el nombre de tu app) ante el IMPI? La protección de una marca tiene una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de su otorgamiento, y puede renovarse de manera indefinida por periodos iguales de 10 años.
16. Un estudiante de ingeniería argumenta que su nuevo algoritmo de compresión es una invención técnica superior a las existentes y solicita una patente ante el IMPI. ¿Es procedente la solicitud de patente para el software en sí mismo en México? Explique la naturaleza jurídica del software según la ley y cite la exclusión específica. No es procedente para el software "en sí mismo". Según el Artículo 19 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, los programas de computación no se consideran invenciones industriales. La naturaleza jurídica del software en México es de obra literaria, protegida por derechos de autor. Solo se podría patentar si el software forma parte de un sistema que produce un efecto técnico tangible y novedoso en el hardware (invenciones implementadas por computadora).
17. Usted trabaja como desarrollador backend contratado bajo nómina para una Fintech. Crea un módulo de seguridad crítico. Al renunciar, reclama que el código es suyo. ¿A quién pertenecen los derechos morales y a quién los patrimoniales? Los derechos morales pertenecen al desarrollador (el derecho a ser nombrado autor). Los derechos patrimoniales pertenecen exclusivamente a la Fintech (empleador) según el Artículo 84 de la LFDA y la LFT, ya que la obra fue realizada como parte de las obligaciones laborales. El desarrollador no puede exigir regalías ni el cese del uso del código.
18. Un ingeniero independiente (freelance) desarrolla una base de datos para un cliente sin firmar contrato de cesión de derechos, solo emitiendo factura. El cliente la revende. ¿Tiene el cliente derecho a venderla? ¿Quién es el titular legal? El cliente no tiene derecho a vender la obra. Sin un contrato de cesión de derechos patrimoniales por escrito, el titular legal sigue siendo el ingeniero independiente. La factura por servicios de programación solo otorga al cliente una licencia de uso para sus propios fines, pero no la facultad de redistribución o reventa.

19. Una empresa realiza ingeniería inversa para lograr la interoperabilidad con otra plataforma y es demandada. ¿Es válida su defensa? Sí, es válida. Según el Artículo 114 Quáter de la LFDA, la ingeniería inversa es legal cuando se realiza de buena fe sobre una copia legítima con el único propósito de lograr la interoperabilidad entre programas de computación creados independientemente, siempre que la información necesaria no estuviera disponible de otra forma.
20. Un tercero copia una base de datos de datos climáticos públicos alegando que no hay infracción. ¿Por qué se equivoca y qué protege la ley? Se equivoca porque la LFDA protege la "compilación" u organización de los datos si esta es original y novedosa. Aunque los datos climáticos sean públicos, el esfuerzo intelectual de recopilación, indexación y estructuración de la base de datos es lo que genera el derecho de autor, el cual el tercero ha violado al copiar la obra completa.
21. Un usuario modifica un binario para arreglar un bug de un software sin soporte y hace una copia en caja fuerte. Analice la validez de las acusaciones del autor. La acusación de "reproducción ilegal" no es válida, pues la ley permite una copia de respaldo (backup) por seguridad. La acusación de "modificación no autorizada" podría ser válida técnicamente, pero el usuario tiene una defensa legítima si la modificación fue necesaria para el uso normal del programa ante la falta de soporte del proveedor, aunque esto depende de los términos específicos de la licencia original.
22. Una empresa registra un programa en el año 2024. ¿En qué año exacto expiran los derechos patrimoniales? Los derechos patrimoniales expiran 100 años después de la muerte del autor (o del último de los autores si fueron varios). Si la obra fue realizada por una empresa (persona moral), la vigencia es de 100 años a partir de la divulgación. En el segundo caso, expirarían en el año 2124.
23. Un programador registra su código meses después de que fue plagiado. El plagiario argumenta que en ese momento no había derechos. ¿Es correcto? No es correcto. En México el registro es declarativo, no constitutivo. Los derechos de autor existen desde el momento de la creación de la obra. El registro posterior solo sirve para facilitar la prueba de la autoría, pero no crea el derecho; este ya existía cuando ocurrió el plagio en junio.
24. Un estudiante crea un crack para eludir un candado digital (DRM) pero no lo comercializa. ¿Es delito o infracción administrativa? Es un delito según el Código Penal Federal y una

infracción grave según la LFDA. La elusión de medidas tecnológicas de protección (candados digitales) y la distribución de herramientas para tal fin están prohibidas expresamente, independientemente de si hay lucro directo o si se copió el software, ya que se atenta contra la integridad de los sistemas de protección de derechos de autor.

Bibliografía

- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2020). *Ley Federal del Derecho de Autor*. Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFDA_010720.pdf
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2020). *Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial*. Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2021). *Código Penal Federal*. Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF_121121.pdf
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2021). *Ley Federal del Trabajo*. Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT_310721.pdf